



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0501742-39.2017.4.05.8501/SE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERIDO: JOAO BOSCO MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo **INSS** contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado, ao considerar possível a concessão de pensão por morte a marido não inválido, na hipótese de óbito da esposa em data anterior a 05/10/1988, desbordou do entendimento firmado pelo STJ e pela TNU.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.

Comprovado o dissídio jurisprudencial, passo ao pedido.

Observo que este Colegiado havia pacificado a questão, por ocasião do julgamento do Representativo de Controvérsia, no PEDILEF 507408-95.2010.4.05.8200, objeto de fixação do Tema nº 116, cujo teor transcrevo abaixo:

Tese firmada

Na hipótese de o óbito da esposa ter ocorrido antes de 05/10/1988, data da promulgação da Constituição Federal, é impossível a concessão de pensão por morte ao marido.

(Tema 116 – Situação do tema: Julgado – PEDILEF 0507408-95.2010.4.05.8200/CE – Relator: Juiz Federal Luiz Claudio Flores da Cunha – Julgado em 14/02/2014 – Acórdão publicado em 02/05/2014 – Trânsito em julgado: 06/06/2014)

Contudo, recentemente, esta Turma Nacional, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AG. REG. no Recurso Extraordinário 880.521 (2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 28/03/2016), indicou uma revisão de sua jurisprudência, conforme restou assentado por ocasião do julgamento do PEDILEF 5014629-34.2013.4.04.7001, Rel. Juiz Federal Gerson Rocha, DOU 10/11/2016).

Assim, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber se é possível a concessão de pensão por morte a marido não inválido, na hipótese de óbito da esposa em data anterior a 05/10/1988 (Revisão do Tema 116 da TNU).**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000066663v14** e do código CRC **c0b4652d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
Data e Hora: 25/2/2019, às 18:47:49

